Jurisprudência/STJ - Súmulas

Súmula

543

Órgão Julgador

S2 - SEGUNDA SEÇÃO

Data da Publicação/Fonte

DJe 31/08/2015
RSSTJ vol. 45 p. 169
RSTJ vol. 243 p. 1086

Data do Julgamento

26/08/2015

Enunciado

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.

Referência Legislativa

LEG:FED LEI:010406 ANO:2002
***** CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002
ART:00122

LEG:FED LEI:008078 ANO:1990
***** CDC-90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ART:00051 INC:00002 INC:00004

LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
***** CPC-73 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
ART:0543C

LEG:FED RES:000008 ANO:2008
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ)

Precedentes

AgRg no AREsp 525955 SC 2014/0134221-3 Decisão:05/08/2014
DJe DATA:04/09/2014

EDcl no AgRg no REsp 1349081 AL 2012/0219932-5
Decisão:03/06/2014
DJe DATA:09/06/2014

REsp 1300418 SC 2012/0000392-9 Decisão:13/11/2013
DJe DATA:10/12/2013
RSSTJ VOL.:00045 PG:00169
RSTJ VOL.:00240 PG:00405

AgRg no REsp 1207682 SC 2010/0159841-9 Decisão:11/06/2013
DJe DATA:21/06/2013

AgRg no REsp 1249786 SC 2011/0089583-9 Decisão:02/05/2013
DJe DATA:09/05/2013

AgRg no Ag 866542 SC 2007/0032327-0 Decisão:04/12/2012
DJe DATA:11/12/2012

RCDESP no AREsp 208018 SP 2012/0153747-5 Decisão:16/10/2012
DJe DATA:05/11/2012

AgRg no REsp 997956 SC 2007/0243759-4 Decisão:26/06/2012
DJe DATA:02/08/2012

AgRg no REsp 1238007 SC 2011/0035299-5 Decisão:15/12/2011
DJe DATA:01/02/2012

AgRg no REsp 677177 PR 2004/0099220-8 Decisão:01/03/2011
DJe DATA:16/03/2011

AgRg no REsp 1219345 SC 2010/0201414-4 Decisão:15/02/2011
DJe DATA:28/02/2011

REsp 877980 SC 2006/0180009-7 Decisão:03/08/2010
DJe DATA:12/08/2010